

제 목 : 보증심사 및 보증취급의 타당성 검토 소홀

처분대상자 : ① ▲▲▲
(관련인) ② △△△
③ ▽▽▽

처분종류 : ① 주 의
② 주 의
③ 불 문

위 관련인은 △△△△△△△에서 (주)■■■■■■■■■■(대표이사 □□□)에 대한 '15.05.29. 지식재산 사업화자금보증 285백만원, 지식재산 개발자금보증 500백만원(총보증 985백만원)을 취급하였습니다.

「지식재산 보증 업무처리방법」(사업화자금 보증)에 따르면 지식재산 사업화자금 보증의 대상과제 중 자체 R&D 성공과제는 '시제품 또는 샘플제조를 완료하고 시험분석 등을 통하여 성능확인을 받은 과제'로서 시험성적표, 공인기관 인증서, 거래업체 평가자료, 기타자료를 통해 대상과제 여부를 확인해야 합니다.

그런데, 위 관련인은 본건 사업화자금 대상과제인 '마그네슘 거꾸집'에 대해 객관적인 근거자료 없이 자체 R&D에 성공한 것으로 판단하여 사업화자금을 취급하였습니다.

또한, 신용보증을 취급할 때에는 「신용보증규정」 제3조(보증원칙), 「보증심사운영요령」 제4조(보증심사원칙)에 따라 기업의 신용을 공정·성실하게 평가하여 신용이 있다고 판단되는 기업에게 보증을 적정하게 제공하여야 하고, 신용보증을 위한 심사를 할 때에는 관계법령 및 규정 등에서 정한 사항을 검토하여 기업의 신용상태를 종합적으로 판단하여야 합니다.

그런데, 위 관련인은 동사가 '14.4월 설립된 창업기업으로 '14년 결산서상 당기순손실 1,744백만원 발생 및 자기자본 전액잠식(-844백만원)되었고, '15년 1/4분기 매출액은 723백만원에 불과한 상태에서 '15.3월 주식지분 정리로 관계기업에서 제외된 (주)△△에 대한 차입금 5,650백만원을 포함하여 조사기준일 현재 차입금이 22,037백만원으로 과다함에도 차입금상환능력 등에 대한 검토를 소홀히 하였으며

심사기준일 현재 단기지급능력 검토표상 매입채무(760백만원)가 상환재원(462백만원)을 초과하나 보유 재고자산과 수주진행 상황 등을 감안하면 단기지급능력에는 문제 없을 것으로 심사하여 보증 취급 후 5개월만에 사업장 가압류를 사유로 단기고액 부실이 발생하였습니다.

이에 대해 관련인 전원은 경위서를 통해 사업화자금 대상과제인 마그네슘 거꾸집은 (주)▲▲▲▲▲▲▲부터 의뢰받아 개발완료 후 '15.3월 동사 자체 테스트에 합격한 것을 현장 조사를 통해 확인하였고, '15.4월 ▲▲▲▲▲▲에 시험성적을 의뢰한 상태인 점과 '15.5월 특허 출원 신청한 점으로 보았을 때 자체 R&D 성공과제로 판단하여 사업화자금을 지원하였다고 하였습니다.

그리고, 동사는 창업초기기업으로 ○○시와 투자협약(1천억원 투자, 1,700명 고용MOU)을 체결하여 공장신축과 설비라인 확보 등 대규모 설비투자를 선행함에 따라 차입금이 과다하였으나 매출시현 중인 LED조명, 사업화 진행중인 거꾸집, 개발중인 휴대폰 프레임 등과 관련하여 국내외 다수기업과 수주협의를 진행중으로 '15년 예상매출액(회사제시 900억원, 심사자 추정 500억원)을 고려하면 본격 양산단계부터는 금융비용 부담과 차입금 상환에 문제가 없을 것으로 보았고 (주)△△은 주식지분 정리 이후에도 차입금의 상환이 합의 연기된 상태였고 양사 대표이사 간의 특수관계, (주)△△의 사업규모 등을 고려하면 향후 추가적인 지원도 가능할 것으로 판단하였으며

단기지급능력 또한 보유중인 재고자산과 미국 수출계약 관련 계약금 등을 감안하면 현금유동성에는 문제가 없을 것으로 판단하였다고 주장하였습니다.

판단컨대, 「지식재산 보증 업무처리방법」에서는 객관적인 확인자료를 통해 자체 R&D의 성공 여부를 절감하게 되어 있음에도 동사의 자체적인 테스트 결과와 특허 출원중이라는 사실만으로 보증 대상 과제로 적합하다고 검토하였고

최근 매출액과 사업화과제의 양산기간, 개발중인 제품의 개발 및 사업화기간, 수주현황 등을 고려하면 '15년 500억원의 매출 달성이 의문시되는 상황(실제 '15년 매출 31억원)이었음에도 예상매출액을 과도하게 추정하여 향후 차입금상환능력에 이상이 없는 것으로 판단하였으며

단기지급능력 검토 시 재고자산과 수출 계약금 등으로 상환자원 마련할 것으로 예상하였으나 재고자산의 대부분이 원부자재 상태로 제품 제조와 납품, 평균 결제기간 등을 고려할 때 3개월 이내 상환재원으로 보기 어렵고 보증취급 후 5개월만에 거래처로부터 사업장 가압류를 사유로 신용보증 부실 발생한 점을 고려하면 경위서의 주장은 수용하기 어렵습니다.

또한, 관련인 전원은 본건이 '13.5월 시행된 지식재산보증에 대한 지원으로 적극적·능동적인 업무처리가 필요하였고 업무처리의 목적이 공공의 이익증진을 위한 경우로 개인적인 이익취득 등 비위사실이 없으며 규정 등 기본적인 원칙사항을 준수하여 정당한 절차에 의해 투명하게 업무처리한 것을 근거로 「적극행정면책 운용기준」에 따라 면책신청하였으나

지식재산(사업화)보증 취급시 대상과제의 적정성 및 보증취급의 타당성 검토가 소홀한 것을 고려할 때, '대상업무의 처리에 필요한 자료와 정보를 충분히 검토한 것'으로 보기 어려워 적극행정 면책을 인정할 수 없습니다.

따라서, 관련인 ▼▼▼과 ㄱㄱㄱ은 지식재산 사업화보증 대상과제의 적정성과 차입금이 과도하고 단기지급능력이 취약한 기업에 대한 보증취급의 타당성 검토를 소홀히 하였으나 본건이 공장신축과 설비 도입을 위해 취급한 전차 시설자금보증 90억원이 전액 해지된 후 본격적인 제품 개발과 양산을 위한 운전자금 지원이었던 점을 감안하여 「주의」 처분하고

관련인 ㄴㄴㄴ은 동사의 신용상태와 사업화보증 대상과제의 적정성에 대한 근거를 심사의견에 충실히 기재하여 판단을 구한 점을 감안하여 「불문」 합니다.